

0068835-02.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de investigação de denúncia por tráfico de drogas, subtraíram o celular da vítima e, com auxílio de um pé de cabra, um deles adentrou ao local onde se situava o cofre, subtraindo os demais pertences apontados. A vítima foi constrangida a ajudá-los com o transporte dos objetos subtraídos até o veículo que se encontrava em frente ao estabelecimento e em seguida os roubadores deixaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0068835-02.2014.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0068835-02.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 49/2014 - DEIC - Depto Est. de
Investig. Criminais, 41/2014 - DEIC - Depto Est. de Investig. Criminais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JOSE CARLOS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, pois no dia 16 de junho, por volta das 05h55min, juntamente com outros quatro indivíduos não identificados, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e com identidade de desígnios e, ainda, mediante grave ameaça exercida através de emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima Ricardo Bastos Custódio, subtraíram seu celular da marca LG, modelo L5, cor branca, avaliado em R\$600,00 e objetos de valor pertencentes ao Restaurante Serafina Ltda., localizado na Alameda Lorena, 1705, nesta Capital, inclusive um cofre contendo a quantia aproximada de R\$ 5.800,00 e uma CPU.
Segundo apurado, o acusado que, na época dos fatos, trabalhava como auxiliar de

limpeza no restaurante-vítima e tinha a senha de acesso a uma porta lateral do imóvel, dirigiu-se de carro ao local na companhia de outros quatro indivíduos e, enquanto dois deles permaneceram dentro do veículo, o indiciado e mais dois adentraram ao restaurante através da porta supramencionada e abordaram Ricardo. Sob alegação de investigação de denúncia por tráfico de drogas, subtraíram o celular da vítima e, com auxílio de um pé de cabra, um deles adentrou ao local onde se situava o cofre, subtraindo os demais pertences apontados. A vítima foi constrangida a ajudá-los com o transporte dos objetos subtraídos até o veículo que se encontrava em frente ao estabelecimento e em seguida os roubadores deixaram o local. A vítima, após colocar o CPU no porta-malas do veículo, foi obrigada a entrar no carro, momento em que notou a presença de outros dois indivíduos em seu interior. Ato contínuo, os roubadores deixaram o local, libertando a vítima nas proximidades. A vítima contatou seu patrão e as câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o delito. Ricardo e seu patrão reconheceram o indiciado. O restaurante dispunha de câmeras de vigilância, as quais gravaram o roubo. O proprietário do restaurante, a vítima e o gerente geral, ao assistirem as imagens, de plano reconheceram o indiciado, o qual trabalhava no local como auxiliar de limpeza, como um dos roubadores.

Iniciado o inquérito por portaria (fls. 06/07), o acusado foi qualificado e pregressado indiretamente (fls. 52/57).

Oferecida a denúncia de fls. 02/04, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 05/78, foi ela recebida por decisão do dia 07 de de abril de 2015 (fls. 78/80), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. Ele foi citado pessoalmente (fls. 113).

Defesa prévia, fls. 115, subscrita por Defensor Público.

Durante a instrução da causa, a vítima foi ouvida em declarações e foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação.

A revelia do acusado foi decretada (fls. 171/172).

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postulou a total procedência da denúncia (fls. 383/390). O defensor constituído, por seu turno, pugnou pela improcedência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, a aplicação das benesses legais.

Encontram-se ainda nos autos, o boletim de ocorrência relativo aos fatos (fls. 08/11); os autos de reconhecimento pessoal fotográfico positivos (fls. 14 e 38); documentos de fls. 15/20, 24/25, 30 e 58; bem como as Folhas de Antecedentes (fls. 59/63 e 83/89) e certidões cartorárias do acusado (fls. 81/82, 90/92, 104/106, 108/109, 111, 117 e 118/120)

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente porque, terminada a instrução da causa, restou estreme de dúvidas nos autos que o acusado praticou o roubo descrito na denuncia, vejamos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 14, 23 e 38), pelos relatórios de investigação (fls. 27/29 e 32/34), que analisaram imagens do ocorrido, e pela prova oral coligida.

E da mesma forma, em relação a autoria, a prova é segura e autoriza o édito condenatório.

Em primeiro lugar, anoto por relevante, que o réu trabalhava no local como auxiliar de limpeza e foi imediatamente reconhecido pelo funcionário Ricardo Bastos, que se encontrava no local e foi diretamente abordado por ele. Também foi reconhecido por Ricardo Alexandre, sócio do estabelecimento e que, embora não estivesse presente no dia, o reconheceu pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Assim, todos os elementos informativos incriminadores constantes no Inquérito Policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, vejamos.

Ricardo Bastos Custódio, vítima, ouvida em 30/03/2016, fls. 171/172, conforme mídias baixadas nos autos, certidão de fls. 380, disse que o seu celular foi roubado. A CPU e o cofre roubados eram da empresa. Estava no local. Trabalhava na empresa das 6 às 14 horas. Exercia a função de chefe de produção e no dia dos fatos chegou ao local por volta das 5 horas da manhã. Estava checando seu e-mail no celular quando percebeu que um carro passou na frente do portão e parou logo adiante. Não identificou o carro. Tinha um portão aberto e o outro da cozinha era com senha. A senha era única para o pessoal que trabalhava na cozinha. Ouviu o portão batendo e imaginou ser alguém da sua equipe. Entraram pelo corredor onde dava acesso ao caixa. Começaram a quebrar a porta do cofre. Pensou que era um funcionário da manutenção. Vieram de encontro ao depoente. Tinha um rapaz alto que estava com a arma na mão, perguntou se o depoente seria o Ricardo e pediu ajuda dizendo que havia uma denúncia de tráfico de drogas no local. O depoente ajudou os roubadores a tentarem abrir a porta. Eles usaram um pé de cabra. Reconheceu o acusado estava com uma toca ninja e foi reconhecido através do seu olhar. Ele trabalhava na limpeza. Estavam vestidos de policiais civis. O depoente levou a CPU até o carro. Não conseguiu identificar o veículo porque estava nervoso e com medo. Era um carro pequeno. Ao tentar retornar ao restaurante foi obrigado a entrar no carro. Fizeram questão de pedir o RG do depoente. A todo o tempo diziam que o delegado iria conversar com ele. Foi levado até a rua da Consolação e foi liberado. Ficou cerca de 15 minutos em poder dos bandidos. Não o reconheceu nas imagens. Só o reconheceu na segunda foto que lhe foi apresentada na delegacia. Tem certeza absoluta que o réu participou do roubo. O celular não foi recuperado. Saiu do emprego. Um homem alto e forte que veio tomar o celular do depoente estava armado e apontou a arma em sua direção. O que estava armado perguntou ao depoente se ele era o Ricardo.

Como se percebe, o depoente reconheceu o acusado no momento do roubo, com certeza absoluta.

Mas não é só.

Ricardo Alexandre Camargo, vítima, ouvida em 30/03/2016, fls. 171/172, conforme mídias baixadas nos autos, certidão de fls. 380, sócio do estabelecimento vítima do roubo, não estava no local no momento dos fatos. Foi chamado de madrugada que havia ocorrido o roubo. O que pode afirmar é que um dos assaltantes tirou a máscara e pode reconhecer que era um funcionário da limpeza. Era um deles. Ao todo eram 6 funcionários da limpeza. Confirma o nome do funcionário. Ele trabalhava lá há 6 ou oito meses. Não se recorda o valor roubado mas foi considerável. Acredita que eram 4 assaltantes. Não se lembra se teve arma. Mas acha que sim. Entraram com roupas da polícia civil. Acredita que ficaram cerca de 30 ou 40 minutos e os funcionários rendidos. Os fatos ocorreram de madrugada. A produção estava em andamento para o almoço e jantar do dia seguinte.

Por fim, Ronaldo Poiatti, testemunha arrolada pela acusação, trabalhava no local como diretor de operação da rede, mas não estava no dia. Por volta das 10 horas Ricardo Alexandre ligou para o depoente para que ele se dirigisse até o restaurante por conta do roubo. Chegou ao local entre das 10h30m e 11h. Acompanhou Ricardo Bastos até a delegacia. Naquele momento Ricardo Bastos disse que viu parte do rosto de um dos roubadores e que achava ser tratar de um dos funcionários da casa. Após, foram levantadas as imagens captadas pelas câmeras de segurança, que não são muito claras, e Ricardo Bastos confirmou de pronto tratar-se do acusado. Nada foi recuperado. Não sabia o valor que havia no interior do cofre.

Importa ressaltar que conforme consta nas declarações de todas as testemunhas, os assaltantes chegaram trajando roupas da polícia civil e o argumento era de que havia denúncias de tráfico de entorpecentes no local.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da

vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u).

Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u).

Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei.

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

As majorantes ficam reconhecidas.

Restou sobejamente demonstrado que o réu praticou o roubo em concurso de agentes, todos previamente ajustados, inclusive vestidos com roupas de policiais civis.

Agiram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, o que demonstra o vínculo prévio estabelecido entre eles.

Foram juntos praticar o crime a bordo do mesmo veículo. Lá, com a utilização de um pe de cabra, arrombaram o cofre.

E, para compor a ameaça, utilizaram uma arma de fogo, como se infere do seguro relato prestado pela vítima, sendo o que basta para o reconhecimento da referida causa de aumento de pena.

Irrelevante a ausência da apreensão da arma.

Assim já se decidiu que: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP Ap. Rel. Egydio de Carvalho j. 09.12.1996 RT 741/610).

"Para a comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação" (TJSP Rev. Rel. Hélio de Freitas j. 29.06.1999 RT 769/560).

"Desnecessidade de apreensão das armas para o reconhecimento da qualificadora do item I, § 2.º, art. 157, CP, porque a arma não é corpo de delito sobre o qual deva recair prova de perícia" (TACRIM-SP AC Rel. Ricardo Dipp j. 01.06.1999 Bol. IBCCRIM 81/378).

Também restou incontroverso nos autos que os acusados, com o intuito de impedir que a vítima chamasse a polícia, restringiram sua liberdade tanto que a obrigaram a ingressar no veículo junto com eles tendo ela sido libertada, segundo relatou em juízo, 15 (quinze) minutos depois.

Evidentemente que, a meu ver, essa qualificadora também restou provada e devidamente tipificada já que a vítima permaneceu por tempo além do necessário em poder dos criminosos.

Assim, decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção cabível, o que faço com base no art. 68 do Código Penal.

Esclareço que os fatos se deram antes da alteração legislativa introduzida pela Lei 13.964/2019.

Daí porque ele será julgado com base na lei que vigia a época dos fatos, que lhe é mais favorável.

Outro ponto importante diz respeito a capitulação jurídica que constou na denúncia. Com efeito, a denúncia narra a prática de dois roubos triplamente qualificados, a meu ver em concurso formal. Com efeito, a vítima Ricardo Bastos também teve seu celular roubado por ocasião dos fatos.

E como já dito anteriormente, este segundo roubo está descrito na denúncia motivo pelo qual, embora não conste da capitulação jurídica da inicial acusatória, também será objeto de consideração e condenação por parte deste juízo, mediante a aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, verbis:

"O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave."

Nesta senda, perfeitamente possível a alteração da capitulação jurídica pelo magistrado, ainda que de ofício, pois o réu não se defende da definição típica mas sim dos fatos descritos na inicial acusatória.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou:

PROCESSUAL PENAL. Desclassificação (CPP, art. 383). Estelionato e apropriação indebita. Denúncia que, embora atribuindo ao réu a autoria de estelionato, contem, as circunstâncias elementares da apropriação indebita. O réu se defende do crime descrito, e não do que foi classificado na denúncia. Não incidência, no caso, do art. 384 do CPP. (STF - HC: 56874, Relator: DECIO MIRANDA, Data de Julgamento: 27/04/1979, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 08-06-1979 PP-04534 EMENT VOL-01135-01 PP-00063).

DOSIMETRIA

O réu é portador de maus antecedentes, fls. 87, porque foi condenado a crime doloso perante a 9ª Vara Criminal cuja condenação ainda não pode ser, considerando-se a data do fato em julgamento (16/06/2014), beneficiada pelo Direito ao Esquecimento. Assim, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do no mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, com unidade no mínimo legal, para cada delito de roubo.

Nada a ser considerado em segunda fase.

Pelas causas de aumento do roubo - concurso de agentes, utilização de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima - de rigor a exasperação da pena em 1/2, totalizando sete anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Adoto tal coeficiente de aumento de pena a fim de não equalizar situações desiguais, pois, segundo entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, o menor coeficiente de aumento (1/3), deve reservar-se à hipótese de unicidade de causas de aumento, pois há maior grau de reprovabilidade na conduta do agente (STF - HC. 70.900-1 - SP - Rel. Min. Moreira Alves).

Pela aplicação da regra do concurso formal, e considerando que as penas são idênticas, exaspero apenas uma delas em 1/6, totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Em face da ausência de outras causas de oscilação, torno tal pena definitiva, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal, em virtude da falta de comprovação de boa situação econômica por parte do réu.

Portador de maus antecedentes, condenado por delito violento, a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, em atenção ao disposto no §2º, "c", e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, e CONDENO o réu JOSÉ CARLOS DE LIMA, RG: 51.189.888-8, nascido em 20/03/1982 em Itabaiana-PB, filho de José Francisco de Lima e Thereza Julia de Lima, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, I, II e V, (antes da alteração legislativa introduzida pela Lei 13.654/2018) por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Mantenho a sua prisão preventiva pelos motivos já encetados na respeitável decisão de fls. 78/80, principalmente porque examinadas a autoria e a materialidade, o réu foi condenado por crime gravíssimo e está foragido.

Renove-se, portanto, o mandado de prisão expedido a fls. 102.

Após o trânsito em julgado, mantida esta, nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Por fim, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

PRIC

São Paulo, 26/07/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA